

Expediente N° 291/2024

Resolución N.º 244/2025

CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA

Presidente: D. Ricardo García Macho

Vocales:

Dña. Emilia Bolinches Ribera

Dña. Sofia García Solís

En Valencia, a 6 de octubre de 2025

Reclamante: [REDACTED], en representación de [REDACTED]
Sujeto contra el que se formula la reclamación: Ayuntamiento de Guardamar

VISTA la reclamación número 291/2024, interpuesta por [REDACTED], en representación de [REDACTED], formulada contra el Ayuntamiento de Guardamar y siendo ponente la vocal del Consejo doña Emilia Bolinches Ribera, se adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Primero. - Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 3 de octubre de 2024, [REDACTED], en representación de [REDACTED], según consta acreditado en el expediente, presentó, por vía telemática, con número de registro GVRTE/2024/4256563, una reclamación ante el Consejo Valenciano de Transparencia. En ella reclama contra la desestimación del Ayuntamiento de Guardamar a una solicitud de información pública de fecha 28 de agosto en la que pedía la identificación del responsable de la publicación del video en la plataforma *Youtube* correspondiente a la sesión plenaria del 2 de agosto de 2024.

Concretamente, solicitaba lo siguiente:

“Que, a fin de ejercitar las acciones legales que le correspondan a mi representada, intereso del Alcalde que informe al compareciente en la representación acreditada de [REDACTED], del autor de la Corporación Local que ha subido a la plataforma YOUTUBE, el Pleno Ordinario de 2 de agosto de 2024, que hasta la fecha ha tenido 830 visualizaciones, en el que se hace referencia a la persona de mi representada, sin que haya autorizado la utilización de su nombre, y la publicación en este medio.

En su virtud,

SOLICITO A VI, tenga por presentado este escrito junto con el poder que se acompaña, se sirva admitirlo, y acuerde identificar al responsable que ha subido a la plataforma YOUTUBE, el Pleno Ordinario de 2 de agosto de 2024, a fin de ejercitar las acciones legales frente al mismo y cualquier otro responsable del daño al honor provocado”.

Segundo. – En respuesta a la misma, con fecha 27 de septiembre de 2024 se notifica a la reclamante el Decreto núm. 4705/2024, de 26 de septiembre, desestimando la solicitud presentada en base a lo siguiente:

“PRIMERO. - El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prevé el derecho al acceso a la información pública.

SEGUNDO. - El artículo 13 de la citada norma define el alcance y contenido de dicha información pública:

"Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones."

TERCERO. - A tenor de dicha previsión legal, debe concluirse que procede la desestimación de la solicitud en cuanto que su objeto no queda comprendido en la definición de información pública del apartado anterior y, en consecuencia, no ostenta derecho a su acceso.

CUARTO. - No obstante lo anterior, debe indicarse que la desestimación, en su caso, en modo alguno impide a la interesada emprender todas aquellas acciones que considere oportunas para la defensa de sus derechos; y que tanto el artículo 88 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, como el artículo 46 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, contemplan el carácter público de las sesiones plenarias.

*Es por lo que resuelve dictar el siguiente **DECRETO**:*

PRIMERO. - Desestimar la solicitud formulada por [REDACTED], en representación de [REDACTED], con fecha 28 de agosto de 2024 (R.E. 7477), donde solicita la identificación del responsable de la publicación del video de la sesión plenaria de 2 de agosto de 2024 en la plataforma "youtube", por los motivos expuestos en el Informe de Secretaría n. 0 159/2024 de 25 de septiembre".

Tercero. - Al objeto de brindar una respuesta adecuada a la solicitud del reclamante, con carácter previo a la deliberación de la presente resolución, por parte de este Consejo se procedió a conceder trámite de audiencia al Ayuntamiento de Guardamar por vía telemática, instándole con fecha de 29 de octubre de 2024 a formular las alegaciones que considerara oportunas respecto de las cuestiones referidas, así como a facilitar a este Consejo cualquier información relativa al asunto que pudiera resultar relevante, recibido el día 30 de octubre, según acuse de recibo que consta en el expediente.

En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 31 de octubre de 2024 se recibe en el Consejo Valenciano de Transparencia escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Guardamar en el que se reiteraba en el mismo escrito remitido a la reclamante.

Cuarto. - Efectuada la deliberación del asunto en la sesión del día de la fecha de este Consejo, se adopta la presente resolución bajo los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - Conforme a lo dispuesto en su art. 47.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (en adelante Ley 1/2022 valenciana), "el Consejo Valenciano de Transparencia es la autoridad de garantía en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana. Tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa", siendo el órgano competente para "resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa", según recoge, entre sus funciones, el artículo 48.1 del mismo texto legal.

Segundo. - El artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana establece que frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información podrá interponerse reclamación potestativa (previa a la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa) ante el Consejo Valenciano de Transparencia. Estas reclamaciones se registrarán por lo previsto en esta Ley, así como por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Tercero. - Asimismo, la administración destinataria de la solicitud de acceso a la información pública objeto del presente recurso –el Ayuntamiento de Guardamar– se halla sujeta a las exigencias de la

citada Ley, en virtud de lo dispuesto en su art. 3.1.d), que se refiere de forma expresa a *“las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes”*.

Cuarto. - En cuanto al reclamante, se reconoce el derecho a acogerse a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana, toda vez que el art. 27 de dicha Ley garantiza el derecho a la información pública de *cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización legalmente constituida, sin que sea necesario motivar la solicitud ni invocar la ley*.

Manifiesta la reclamante que solicita la información con el fin de poder presentar acciones judiciales debido a que ha sido afectada por la publicación de un video en la que aparece, por lo que hemos de deducir que la reclamante es interesada en el procedimiento, y en este sentido, por lo que se refiere a la **posición del interesado** y la particular conexión del derecho de acceso a la información con el derecho de acceso al expediente (art. 53.1.a) Ley 39/2015), en relación con lo dispuesto en el ap. 1º de la DA 1ª de la Ley 19/2013, el Consejo se reitera en el criterio de reconocer un *“régimen especialmente privilegiado de acceso”* cuando en un ciudadano que solicita determinada información ejerciendo el derecho de acceso ostenta también la posición jurídica de interesado en el expediente, entendiendo que dicha posición jurídica favorece las posibilidades de acceso a la información (Res. 28/2024, Res. 68/2024, Res. 81/2024, Res. 83/2024, Res. 135/2024, Res. 163/2024, Res. 198/2024, Res. 199/2024, Res. 223/2024, entre otras muchas).

Quinto. - Por último, la información solicitada, en principio, constituye información pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, según el cual se entiende por información pública *los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones*. En los mismos términos se pronuncia la Ley 1/2022 valenciana en su artículo 7.4.

Sexto. - Así pues, solo resta determinar si la respuesta proporcionada al reclamante fue la correcta en el fondo y en la forma, en este sentido recordar que lo que solicita la reclamante es conocer fundamentalmente al autor de la Corporación Local que ha subido en la plataforma YOUTUBE, el pleno ordinario de 2 de agosto de 2024, en la que se hace referencia a la reclamante, sin que se haya autorizado la utilización de su nombre y la publicación en este medio. El ayuntamiento resuelve de forma desestimatoria alegando que el objeto de dicha solicitud no queda comprendido en la definición de *“información pública”* del artículo 13 de la Ley 19/2013 de Transparencia del Estado.

A este respecto este Consejo considera que es necesario tener presente el artículo 53.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que reconoce el derecho de las personas interesadas en un procedimiento administrativo a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, por lo que siendo interesada la reclamante en aplicación del artículo 4.1.a) de la Ley 39/2015 LPAC y a tenor de lo establecido en el precepto anterior, art. 53.1.b), el ayuntamiento de Guardamar deberá identificar al funcionario/personal a su servicio que ha publicado el video en la red a los efectos manifestados en la reclamación.

Séptimo. - Así mismo la identificación de funcionarios públicos que prestan su servicio en las distintas administraciones ha sido resuelto independientemente de su condición de interesado o no, cuestión suscitada en la reclamación, relativa a la identificación del funcionario responsable de la publicación del pleno del ayuntamiento en las plataformas de divulgación masiva, se trata de una cuestión que no ha sido objeto de pronunciamiento por parte del ayuntamiento, dado que simplemente desestima por considera que lo solicitado no es información pública; sin embargo, este Consejo considera que, en principio, tratándose de información pública relativa a la identificación de un funcionario o personal laboral —datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano— y no habiéndose invocado ni la prevalencia de la

protección de datos personales o de otros derechos constitucionales, procede estimar la reclamación también en este punto, en la línea de lo previsto en el artículo 15.2 LTAIBG. A estos efectos también el CTBG ya lo puso de manifiesto en la R/489/2021, de 17 de noviembre, también en la R/141/2022 y en la R/473/2022, existiendo una consolidada doctrina jurisprudencial al respecto. En concreto, en la Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN), de 4 de mayo de 2018 (ECLI: ES:AN:2018:1914) y en la misma línea la SAN de 16 marzo 2021 (ECLI:ES:AN:2021:956) remarca que *«La identificación de quienes ostentan un empleo público es la regla general. Los nombramientos de prácticamente todos los funcionarios públicos son publicados en los diarios oficiales y de general conocimiento. Solo cuando una ley expresamente autoriza la confidencialidad de la identidad del empleado público puede mantenerse ésta reservada, así como cuando pueda comprometer otros derechos constitucionales prevalentes. El artículo 15.2 de la Ley de Transparencia, corroborando las anteriores afirmaciones, “con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”.*

Octavo. – Por todo ello, considerando que la información solicitada es pública, que obra en poder del sujeto obligado y reconociendo el derecho de acceso a la misma de los artículos 7.4 y 27 de la Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunitat Valenciana, y no observando límites ni causas de inadmisión de los artículos 14, 15 y 18 de la Ley 19/2013 de Transparencia del Estado, este Consejo Valenciano de Transparencia considera que procede estimar la reclamación.

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, el Consejo Valenciano de Transparencia acuerda

Primero. – Estimar la reclamación presentada ante este Consejo por [REDACTED] en representación de [REDACTED], el 3 de octubre de 2024, reconociendo el derecho de acceso a la información pública solicitada, a tenor de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos 6º, 7º y 8º de la presente resolución.

Segundo. - Emplazar al Ayuntamiento de Guardamar, a la entrega de la información requerida en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la presente resolución, debiendo comunicar a este Consejo las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a lo acordado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO VALENCIANO
DE TRANSPARENCIA**